



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



EXP 218015/21

"FISCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES C/ AGROPECUARIA SAN JORGE S.A.
Y/O Q.R.R. S/ APREMIO"

Nº 1616 Corrientes, 25 de Noviembre de 2021.-

VISTOS: Los autos del rubro: Expte N°218015/21

RESULTA:

I.- Que a fs. 2/3 la Dra. Betiana Diaz Olaya, por el Fisco de la Provincia de Corrientes, promueve demanda de Ejecución Fiscal por vía de apremio, contra la **FIRMA AGROPECUARIA SAN JORGE SA – CUIT N°30-70706643-6 Y/O QRR**, tendiente al cobro de la suma de **PESOS (\$317.130,33) TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS**, con mas sus intereses y costas de la ejecución.

La presente tiene como base los Títulos de Deuda Fiscal N° 20210000000800; N° 20210000000801; N°20210000000802; N°20210000000803 y N°20210000000804, liquidados por la D.G.R. en concepto de Ingresos Brutos – DJ Mensual – IB Local; Multas Formales e Inmobiliario Rural; respecto de las cuotas individualizadas en las copias certificadas obrantes a fs. 6/16.

II.- Que, habiéndose citado de remate al ejecutado, como se acredita con la constancia de fs. 20/21, éste no ha comparecido a hacer uso del derecho de oponer excepciones legítimas al progreso de la acción, estando vencido el plazo para hacerlo, según certifica la Actuaría en este acto.

CONSIDERANDO:

I.- Que la litis ha quedado trabada en los términos relatados en el resulta a los que me remito en honor a la brevedad para no caer en una reiteración innecesaria de los hechos de la causa.-

Atento que el título base de esta ejecución reúnen los requisitos que hacen a sus exigibilidad, corresponde mandar llevar adelante la ejecución contra el demandado de autos; imponiendo las costas del proceso al mismo.

II.- Que, corresponde aplicar sobre el capital de la suma reclamada, desde la mora y hasta su efectivo pago, el interés punitivo del 4% mensual conforme al art. 3 de la Resolución N°400/14, publicada en el BO N°26770 el 04/11/2014.-

III.- Que habiendo sido intimada a la presentación de la constancia respectiva de condición frente a la AFIP, habiéndose desarrollado la tarea profesional bajo la vigencia de la Ley N° 5822/08 corresponde regular los honorarios de la Dra. Betiana Diaz Olaya, conforme art. 9° Ley N° 5822/08; y art. 2° Resolución Gral. N° 689/99 de la AFIP, por la labor desplegada, etapas cumplidas y éxito obtenido.-

Que se considera como base regulatoria el monto de la presente ejecución, es decir la suma de \$317.130,33 de conformidad a lo establecido por art. 23° de la Ley N°5822/08.

Que con la aplicación del art. 6° Ley 5822/08 debe fijarse el 15% de dicho monto por la victoria en el proceso, según cálculo: $\$317.130,33 \times 15\% = \$47.569,54$; y en función de que no se opusieron excepciones y contemplando el art. 44° de la mencionada ley corresponde la reducción del 30% : $\$47.569,54 \times 70\% = \$33.298,68$. Importe que supera el monto mínimo previsto en el art. 7° y al que se le adicionará el porcentaje correspondiente a la procuración conforme lo previsto en el art. 8°, resultando en el consiguiente cálculo: $\$33.298,68 \times 35\% = \$11.654,53$ arrojando una suma total de \$44.953,21. El 50% de este importe es el equivalente a la primera etapa cumplida, igual a **PESOS (\$22.476,60) VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS.-**

En cualquier caso, los honorarios devengarán intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago a la tasa prevista en el art. 56° citada ley.

Por ello, y constancias de autos, es que:

FALLO:

1°) MANDANDO llevar adelante la ejecución contra la **FIRMA AGROPECUARIA SAN JORGE SA – CUIT N° 30-70706643-8**, hasta que el acreedor perciba íntegramente la suma de **PESOS (\$317.130,33) TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS**. Sobre el capital de la suma reclamada se aplicará el interés punitivo en la forma ordenada en el punto II de los considerandos, para tributos vencidos desde la mora y hasta su efectivo pago.-

2°) IMPONIENDO las costas a cargo del demandado. **REGULANDO** los honorarios de la Dra. Betiana Diaz Olaya, en la suma de **PESOS (\$22.476,60) VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS**. En cualquier caso, devengará desde la presente y hasta su efectivo pago el interés previsto en el art. 56° de la Ley 5.822/08; debiendo el profesional notificar por cédula al IOSAP, y efectuar el aporte a dicho Instituto, si correspondiere.

3°) INSÉRTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



**BORCHES Daniel
Edgardo**
JUEZ/A
JUZGADO CIVIL Y
COMERCIAL NRO.01



**ARECE Adriana
María Lorena**
SECRETARIA/O
JUZGADO CIVIL Y
COMERCIAL NRO.01